ПАМЯТКА ДЛЯ СОБСТВЕННИКА ПОМЕЩЕНИЯ

Обыск: что делать в первые минуты

Обыск почти всегда начинается внезапно. От первых десяти минут зависит, что попадёт в протокол и сохранятся ли доказательства нарушений.

ПРОВЕРЬТЕ ОСНОВАНИЕ

- Попросите служебные удостоверения и постановление о производстве обыска.
- Обыск в жилище проводится по судебному решению (ст. 165 УПК РФ).
- Прочитайте: кто проводит, по какому делу, что ищут.
- Сфотографируйте постановление и удостоверения.

ПОЗВОНИТЕ АДВОКАТУ

- Сообщите адрес, подразделение и номер дела.
- При обыске вправе присутствовать защитник, а также адвокат лица, в помещении которого проводится обыск (ч. 11 ст. 182 УПК РФ).
- Просите допустить адвоката до начала следственного действия.

ВО ВРЕМЯ ОБЫСКА

- Не препятствуйте: вскрытие допускается без вашего согласия.
- Не уничтожайте и не прячьте документы и технику.
- Следите, чтобы изъятое описывалось точно: модель, номер, количество.
- Замечания и дополнения заносите в протокол.

ПОСЛЕ

- Получите копию протокола обыска.
- Сверьте перечень изъятого с тем, что фактически забрали.
- Обсудите с адвокатом жалобу прокурору (ст. 124 УПК РФ) или в суд (ст. 125 УПК РФ).

> Это ориентир, а не индивидуальная консультация. Процессуальный статус и обстоятельства дела меняют порядок действий.

Вопрос по конкретной ситуации: vk.com/advocat_yuriy51